



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32 del 13/03/2025

Oggetto: MICROZONAZIONE SISMICA DI 3° LIVELLO E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA (CLE): DETERMINAZIONI.

L'anno 2025 addì 13 del mese di marzo alle ore **20:20** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 267/2000, alle ore 19:45, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

FECCI FABIO	SINDACO	Presente
BARANTANI MARCO	VICE SINDACO	Presente
BIZZI DESOLINA	ASSESSORE	Presente
VERDERI ANTONIO	ASSESSORE	Presente
MAINI GIOVANNA	ASSESSORE	Presente
BERTOLANI MARCO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO - SEGRETARIO FF, MERCADANTI ALDO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, accertata la validità dell'adunanza il SINDACO, FECCI FABIO, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

La deliberazione consta di n. – ALLEGATI



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Oggetto:

MICROZONAZIONE SISMICA DI 3° LIVELLO E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA (CLE): DETERMINAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", smi;
- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", smi;
- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", smi;
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", smi;
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, smi;
- il Decreto Legge 24.4.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito in Legge 23.6.2014, n. 89, smi;
- la vigente normativa in materia di contratti pubblici, smmii, con particolare riferimento all'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, all'art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388, all'art. 1, comma 450 e comma 455 della Legge 27.12.2006, n. 296, all'art. 1 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95, nonché il D.Lgs 36/2023 (nuovo codice contratti pubblici) efficace a far tempo dal 1 luglio 2023, fatti salvi i procedimenti in corso ai sensi dell'art. 226 del nuovo codice;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42 del 5.5.2009;
- la legge 207/2024 del 30 dicembre 2024 - [Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027](#) (GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024 – Supplemento Ordinario n. 43/L);

Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di programmazione (DUP) per il periodo 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per il periodo 2025-2027 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 2/1/2025 con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 169 del D.Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;
- il vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/02/2024;

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/2018 è stato approvato lo studio di microzonazione sismica di 2° livello con l'analisi delle Condizioni limite per l'emergenza (Cle) del territorio comunale quale parte integrante del quadro conoscitivo del PSC - Piano strutturale vigente del Comune di Noceto;

- che con determinazione regionale n. 1899 del 03/02/2022 avente ad oggetto: "OCDPC 20 maggio 2021, n. 780 - attuazione dell'art.2, comma 1, - Approvazione secondo elenco degli enti locali destinatari dei contributi per studi di microzonazione sismica e analisi delle condizioni limite per l'emergenza, in attuazione della delibera di Giunta di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1855 del 15/11/2021" nella quale veniva approvato di assegnare contributi per gli studi di microzonazione sismica e analisi delle condizioni limite di emergenza di cui all'OCDPC n. 780/20221 (Dgr n. 1885/2021), tra cui il Comune di Noceto;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

- che con determinazione n° 97/2022 era stato affidato al Dott. Geologo Stefano Castagnetti l'incarico per lo STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA;

- l'affidatario aveva predisposto l'adeguamento dello Studio di Microzonazione Sismica di livello 3 di cui all'OCDPC n° 780/2020, consegnando gli elaborati al Comune di Noceto con nota pervenuta al protocollo 17837 del 2022;

- la microzonazione sismica di terzo livello del Comune di Noceto, trasmessa alla Regione Emilia Romagna in data 7 ottobre 2022, e completata con successive modifiche e integrazioni, è risultata conforme agli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" e agli "Standard di rappresentazione e archiviazione informatica", secondo quanto previsto dalla OCDPC 780/2021 e dalle DGR 1885/2021, DGR 476/2021 e DGR 564/2021, come indicato nel verbale della riunione della Commissione Tecnica per il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica (ai sensi dell'OPCM 3907/2010, art. 5, comma 7) del 12 aprile 2023 (Prot. 23.05.2023.0506122.E della Regione Emilia Romagna);

- la microzonizzazione sismica di terzo livello del Comune di Noceto di cui sopra redatta dal dott. Stefano Castagnetti risulta pertanto essere costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Carta delle indagini in scala 1:4.000
- Carta geologico-tecnica in scala 1:5.000
- Carta delle frequenze naturali dei terreni in scala 1:5.000
- Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica in scala 1:5.000
- Carta delle velocità delle onde di taglio S (Vs) in scala 1:5.000
- Carta di microzonazione sismica – FA_{PGA} in scala 1:5.000
- Carta di microzonazione sismica – FA_{SA 0,1 - 0,5 s} in scala 1:5.000
- Carta di microzonazione sismica – FA_{SA 0,4 - 0,8 s} in scala 1:5.000
- Carta di microzonazione sismica – FA_{SA 0,7 - 1,1 s} in scala 1:5.000
- Carta di microzonazione sismica – FA_{SI 0,1 - 0,5 s} in scala 1:5.000
- Carta di microzonazione sismica – FA_{SI 0,5 - 1,0 s} in scala 1:5.000
- Carta di microzonazione sismica – H_{SM} in scala 1:5.000
- Carta di microzonazione sismica – H_{0,4 - 0,8 s} in scala 1:5.000
- Carta di microzonazione sismica – H_{0,7 - 1,1 s} in scala 1:5.000

Richiamata l'analisi delle Condizioni limite per l'emergenza (Cle) approvate con deliberazione di CC n. 44 del 29/11/2018 e costituita dai seguenti elaborati:

- CLE_Inquadramento generale
- CLE_Relazione illustrativa
- CLE_Tavola 1
- CLE_Tavola 2
- CLE_Tavola 3
- CLE_Tavola 4
- CLE_Tavola 5
- CLE_Tavola 6
- CLE_Tavola 7
- CLE_Tavola 8
- CLE + MS_Inquadramento generale
- CLE + MS_Tavola 1
- CLE + MS_Tavola 2
- CLE + MS_Tavola 3
- CLE + MS_Tavola 4
- CLE + MS_Tavola 5
- CLE + MS_Tavola 6
- CLE + MS_Tavola 7
- CLE + MS_Tavola 8



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Richiamata la L.R. n. 24 del 21/12/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, in vigore dal 1° gennaio 2018, e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che:

- a) con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 30/05/2024 si è proceduto ad assumere la proposta di Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 2, della L.R. n. 24/2017;
- b) che il Consiglio Comunale nella seduta del 11/07/2024 con atto n° 30, ha preso atto dell'avvenuta assunzione della proposta di Piano Urbanistico Generale (PUG) da parte della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 45 della LR24/2017;
- c) che l'avviso di assunzione del PUG era stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) n° 276 de 28/08/2024 è depositata per la libera consultazione per 60 giorni sul sito istituzionale, dando la possibilità agli interessati di presentare le proprie osservazioni rispetto ai contenuti della proposta di piano entro il termine del 27/10/2024;
- d) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 03/10/2024 si era stabilito di avvalersi della facoltà di proroga di cui all'art. 45 comma 5 della L.R. n. 24/2017, per ulteriori 60 (sessanta) giorni rispetto all'originario termine di scadenza (27/10/2024) e, per l'effetto, di stabilire che il nuovo termine per formulare osservazioni veniva prorogato alla data del 26/12/2024;
- e) che entro il termine stabilito sono pervenute n° 45 osservazioni circa il PUG assunto;
- f) che il comma 5 dell'articolo 45 stabilisce il divieto di prevedere termini di deposito più lunghi e di esaminare osservazioni o altri contributi presentati tardivamente;

Considerato che:

- la proposta di Piano Urbanistico Generale del Comune di Noceto, assunta con deliberazione di Giunta Comunale n° 85 del 30/05/2024, ha tenuto conto, nella stesura del Quadro Conoscitivo e nella definizione della Strategia e Disciplina, degli studi di approfondimento di cui alla Microzonazione sismica di III livello e all'analisi della Condizione Limite di Emergenza – CLE sopra citati;
- la stessa proposta di Piano Urbanistico Generale del Comune di Noceto non conteneva nel quadro conoscitivo gli elaborati sopra citati relativi alla Microzonazione sismica di III livello e all'analisi della Condizione Limite di Emergenza – CLE;

Visto:

- l'art. 22 comma 2 della L.R. n. 24/2017:

2. La Regione, la Città metropolitana di Bologna, i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, i Comuni e le loro Unioni predispongono, secondo criteri di competenza, il quadro conoscitivo dei propri strumenti di pianificazione, perseguendone la massima semplificazione. In particolare, il quadro conoscitivo di ciascun livello di pianificazione è riferito unicamente ai contenuti e al livello di dettaglio richiesto dallo specifico ambito di competenza del piano e tenendo conto del quadro conoscitivo degli altri livelli, per evitare duplicazioni nell'attività conoscitiva e valutativa e di elaborazione dello stesso. I quadri conoscitivi del PUG, dell'accordo operativo e del piano attuativo di iniziativa pubblica contengono le analisi della pericolosità sismica locale, l'analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE) e la microzonazione sismica del territorio, che consentono ai medesimi strumenti di pianificazione di fornire specifici indirizzi e prescrizioni per le parti del territorio che risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica, in conformità all'atto di coordinamento tecnico regionale in materia;

Valutato che:

- in coerenza con gli obiettivi definiti dalla L.R. 24/2017 e ai sensi dell'art. 22 comma 2 della stessa, il Quadro Conoscitivo del Piano Urbanistico Generale debba essere integrato dalla documentazione concernente la Microzonazione sismica di III livello e l'Analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE);

- il Quadro Conoscitivo del PUG così come integrato risulta costituito dunque dai seguenti elaborati:

QUADRO CONOSCITIVO DIAGNOSTICO

SF 1 – Sistema Funzionale Risorse Ambientali

QC_SF1 R Relazione Illustrativa del Quadro Diagnostico – SF1 -Sistema Funzionale Risorse AmbientaliElaborato Testuale

QC_SF1.1 Uso reale del suolo 1:15.000

QC_SF1.2 Sistema degli elementi naturali: acque ed aree boscate1:15.000

QC_SF1.3 Analisi ecologico-ambientale 1: 15.000

QC_SF1.4 Servizi ecosistemici Varie



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

QC_SF1.5 Elementi per la definizione della rete ecologica 1:15.000

SF 2– Sistema Funzionale Paesaggio Storico - Identitario

QC_SF2 R Relazione illustrativa del quadro diagnostico SF2 – Sistema Funzionale Paesaggio Storico identitario Elaborato Testuale

QC_SF2.1 (a,b,c,d,e) Evoluzione storica dei centri urbani/Varie

QC_SF2.2 Analisi del Centro storico (capoluogo) Varie

QC_SF2.3 Analisi del Centro storico (capoluogo) – Schedatura edifici Varie

QC_SF2.4 (1,2,3,4,5,6) Analisi del sistema insediativo sparso 1:15.000

QC_SF2.5 Schedatura del patrimonio edilizio di valore storico e storico- testimoniale Elaborato testuale

QC_SF2.6 Analisi storica paesistico – identitaria1: 15,000

SF3 – Sistema Funzionale Ambientale Urbano e Accessibilità

QC_SF3 R Relazione illustrativa del quadro diagnostico SF3–Sistema Funzionale Ambientale Urbano e Accessibilità Elaborato Testuale

QC_SF3.1 Analisi dei tessuti: caratteri morfologici, funzionali e qualitativi 1: 5000 (riquadri)

QC_SF3.2 Analisi dei tessuti: parametri quantitativi (altezza e densità fondiarie) 1: 5000 (riquadri)

QC_SF3.3 Analisi dei tessuti: parametri quantitativi (indici di copertura) 1: 5000 (riquadri)

QC_SF3.4 Attrezzature e spazi pubblici: articolazione e localizzazione 1: 5000 (riquadri)

QC_SF3.5 (a, b, c)Attrezzature e spazi pubblici: multiprestazione ed idoneità

QC_SF3.6 Rete fognaria e depurazione 1:15.000

QC_SF3.7 Rete acquedotto 1:15.000

QC_SF3.8 Rete gas 1:15.000

QC_SF3.9 Rete illuminazione pubblica 1:15.000

QC_SF3.10 Sistema integrato della mobilità 1:15.000

QC_SF3.11 (a,b) Stato di attuazione delle previsioni urbanistiche vigenti 1:10.000

QC_SF3.12 Delimitazione Territorio Urbanizzato 1.5.000 (riquadri)

SF4 – Sistema Funzionale Sicurezza e Sostenibilità Territoriale

QC_SF4 R Relazione illustrativa del quadro diagnostico -SF4–Sistema Funzionale Sicurezza Sostenibilità Territoriale Elaborato Testuale

QC_SF4 R All1 Relazione geologica sismica (Allegato alla Relazione del QC) Elaborato Testuale

QC_SF4.1 Microclima urbano 1:5.000 (riquadri)

QC_SF4.2 Carta geolitologica 1: 15.000

QC_SF4.3 Carta geomorfologica 1: 15.000

QC_SF4.4 Carta idrogeologica e della pericolosità idraulica 1: 15.000

QC_SF4.5 Carta idrogeologica 1: 15.000

QC_SF4.6 Carta della vulnerabilità degli acquiferi 1: 15.000

QC_SF4.7 Carta di sintesi delle problematiche geologiche 1: 15.000

Microzonazione sismica III livello

- Relazione illustrativa
- Carta delle indagini in scala 1:4.000
- Carta geologico-tecnica in scala 1:5.000
- Carta delle frequenze naturali dei terreni in scala 1:5.000
- Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica in scala 1:5.000
- Carta delle velocità delle onde di taglio S (Vs) in scala 1:5.000
- Carta di microzonazione sismica – FA_{PGA} in scala 1:5.000
- Carta di microzonazione sismica – FA_{SA 0,1 - 0,5 s} in scala 1:5.000
- Carta di microzonazione sismica – FA_{SA 0,4 - 0,8 s} in scala 1:5.000
- Carta di microzonazione sismica – FA_{SA 0,7 - 1,1 s} in scala 1:5.000
- Carta di microzonazione sismica – FA_{SI 0,1 - 0,5 s} in scala 1:5.000
- Carta di microzonazione sismica – FA_{SI 0,5 - 1,0 s} in scala 1:5.000
- Carta di microzonazione sismica – H_{SM} in scala 1:5.000
- Carta di microzonazione sismica – H_{0,4 - 0,8 s} in scala 1:5.000
- Carta di microzonazione sismica – H_{0,7 - 1,1 s} in scala 1:5.000

Analisi della Condizione Limite di Emergenza CLE

- CLE_Inquadramento generale
- CLE_Relazione illustrativa
- CLE_Tavola 1
- CLE_Tavola 2
- CLE_Tavola 3
- CLE_Tavola 4
- CLE_Tavola 5
- CLE_Tavola 6
- CLE_Tavola 7
- CLE_Tavola 8
- CLE + MS_Inquadramento generale
- CLE + MS_Tavola 1
- CLE + MS_Tavola 2
- CLE + MS_Tavola 3
- CLE + MS_Tavola 4
- CLE + MS_Tavola 5
- CLE + MS_Tavola 6
- CLE + MS_Tavola 7



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

- CLE + MS_Tavola 8

- l'Ufficio di Piano attesta che la documentazione integrativa relativa alla Microzonazione sismica di III livello e l'Analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE) non comporta modifiche alla documentazione del PUG assunta in data 30/05/2024 con deliberazione di Giunta Comunale n° 85, in quanto tali studi di approfondimento erano già stati considerati nella stesura del Quadro Conoscitivo e negli indirizzi per la definizione della Strategia e della Disciplina del PUG, e che pertanto tale documentazione non modifica le caratteristiche generali e specifiche della proposta di Piano adottata, e i criteri e disposizioni che la connotano;

Ritenuto necessario procedere alla pubblicazione e al deposito del Quadro Conoscitivo del Piano Urbanistico Generale - PUG del Comune di Noceto assunto in data 30/05/2024 con Delibera di G.C. n. 85, così come integrato, al fine di consentire la presa visione e la formulazione di osservazioni sui contenuti relativi alla sola documentazione integrativa inerente gli studi di Microzonazione sismica di III livello e l'Analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE);

Dato atto dell'urgenza di provvedere e ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;

Visti i pareri, formulati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, smi, di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di prendere atto degli studi Microzonazione sismica di III livello e dell'Analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE), costituiti dagli elaborati sopra indicati, costituenti integrazione al Quadro Conoscitivo del Piano Urbanistico Generale (PUG);

2) Di dare atto che gli studi Microzonazione sismica di III livello - e l'Analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE), così come indicati in premessa, non comportano modifiche alla documentazione del PUG assunto in data 30/05/2024 con Delibera di G.C. n. 85, essendo stati i suddetti studi di approfondimento già agli atti del Comune di Noceto e pertanto considerati nella stesura del Quadro Conoscitivo e negli indirizzi per la definizione della Strategia e della Disciplina del PUG, e che pertanto tale documentazione non modifica le caratteristiche generali e specifiche della proposta di Piano assunta, e i criteri e disposizioni che la connotano;

3) Di dare mandato all'Ufficio di Piano di procedere al deposito della documentazione del Quadro Conoscitivo del Piano Urbanistico Generale (PUG) integrato con gli studi di Microzonazione sismica di III livello e Analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE), sul sito web istituzionale del Comune di Noceto per un periodo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuto deposito, e di procedere con i successivi adempimenti necessari al conseguimento della validazione della documentazione di cui all'oggetto;

E, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

=====

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

**II SINDACO
FECCI FABIO**

**II VICE SEGRETARIO - SEGRETARIO FF
MERCADANTI ALDO**